Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 21/02/2022
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 21/02/2022
HASH: 87e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

SERVITJE DE LLORENS, MARIA EULALIA (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 21/02/2022
HASH: 35ae064562968 44f1fd1e82afb4d4f28

Ajuntament de Calaf

CONVENI REGULADOR PER LA UTILITZACIÓ DE PARCEL.LA PRIVADA PER APARCAMENT PÚBLIC VEINAL

A Calaf, a la data de la signatura electrònica.

REUNITS

D'una banda el Sr. Jordi Badia i Perea, amb DNI XXXXX447 P, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Calaf, actuant en nom de representació de l'Ajuntament de Calaf, amb CIF P0803100G. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, la Sra. Maria Eulalia Servitje de Llorens amb DNI XXXXX941Z, administradora de l'empresa Servitge de Llorens S.L. propietària de la parcel.la referencia cadastral 08031A005000360000KL, situada al Polígon 5, parcel·la 36 del municipi de Calaf;

MANIFESTEN

1. En data 18 d'octubre de 2021 s'aprova el conveni d'utilització de parcel.la privada per aparcament públic, en sessió de Junta de Govern Local, per utilització durant el període d'obres.

2. Durant el període d'obres l'aparcament ha estat utilitzat pels veïns del carrer de la Colònia.

3. Actualment les obres estan finalitzades, en període de revisió i tancament d'obra administratiu per a la recepció d'obres del carrer la Colònia.

4. La voluntat de continuar el conveni amb posterioritat a les obres efectuades.

OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni s'emmarca en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

El títol competencial ve donat per l'article 25.2.a) i g) de la Llei 7/1985, de 28 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que atribueix competència als municipis en matèria d'urbanisme, via pública i estacionament de vehicles.

En el mateix sentit, l'article 66.3 del TRLMRLC, es refereix a similars competències en el mateix àmbit.

Codi Validació: 3HEH6GM9RRE46YLLQMJ4CCWRE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'Ajuntament i la propietat per tal de cedir l'espai de la seva propietat per a aparcament.

En conseqüència, les parts normalitzen el present conveni, el qual es regirà pels següents

ACORDS

1. Drets i obligacions de les parts:

La part propietària s'obliga a cedir totalment l'ús de la parcel·la citada anteriorment durant la vigència del conveni a l'Ajuntament de Calaf per a ús d'aparcament públic veïnal no exclusiu als veïns del carrer la Colònia, establint que s'habilita així una solució a la problemàtica de perill existent en la cruïlla del carrer Colònia amb carretera N-141b.

Aquesta cessió s'estableix amb les condicions:

- L'ús d'aquest aparcament podrà ser renovat anualment amb el pagament per part de l'Ajuntament de Calaf de l'import de 500 euros anuals, en els termes del següent punt.
- El cost d'adequació i manteniment de la parcel.la serà a càrrec de l'Ajuntament de Calaf.
- Durant el temps de cessió, qualsevol incidència produïda derivada del seu ús serà a càrrec de l'Ajuntament de Calaf.
- En l'acabament de la concessió, s'adequarà la parcel.la a l'ús inicial, llaurant-la amb cost a càrrec de l'Ajuntament de Calaf.

2. Període del conveni i modificació del conveni

S'iniciarà la vigència el mes de febrer de 2022, per un període d'un any per import de 500 euros anuals a càrrec de la partida 93200-45003 del pressupost de despeses de l'Ajuntament de Calaf.

Si així ho acorda l'Ajuntament de forma expressa, aquest conveni es renovarà anualment amb el pagament de 500 euros anuals a càrrec de l'Ajuntament de Calaf, amb un període màxim de quatre anys o fins a l'execució de les obres de la Travessera que donarà solució a la problemàtica de perill existent en la cruïlla del carrer Colònia amb carretera N-141b.

3. Resolució de controvèrsies.

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que demani de la interpretació i acompliment del present conveni. En darrer terme, si no pogués assolir-se un acord, les parts se sotmetran a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.

4. Comissió de seguiment

Per al seguiment de l'esmentat conveni es constitueix una comissió bilateral formada pels següents membres:
- Per part de l'Ajuntament de Calaf: El regidor i l'arquitecte.
- Per part de la propietat: L'administradora representant de l'empresa Servitge de Llorens S.L. propietat del terrenys en qüestió, acompanyada d'un tècnic.

Codi Validació: 3HEH6GM9RRE46YLLQMJ4CCWRE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Aquests membres seran els responsables del compliment del conveni i el seu seguiment. A més, seran els encarregats de triar els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni en cada cas.

5. Resolució del conveni.
Aquest conveni es podrà resoldre per mutu acord de les parts, per l'incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts, per la impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni i per les altres causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Calaf, document signat electrònicament.

Propietària - Maria Eulalia Servitje de Llorens L'alcalde.

El secretari interventor.

Codi Validació: 3HEH6GM9RRE46YLLQMJ4CCWRE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3